



Data da Sessão: 15/02/2023
Pauta: 5

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5000742-54.2021.4.04.7016/PR

RELATOR: JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: LEOPOLDO VIEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização nacional suscitado pelo réu INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra acórdão proferido pela Turma Regional de Uniformização da 4ª Região que, reformando parcialmente a sentença e o acórdão de procedência, reconheceu ao autor o direito de ver concedido seu benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, requerido sob a regência da EC nº 103/2019, de modo a se afastar a regra de cálculo prevista no art. 26, §2º, III, de referida emenda inconstitucional, o qual sustenta ser inconstitucional.

Em suas razões, alega divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento adotado pela 2ª Turma Recursal de São Paulo, dentre outras, no que diz respeito à inconstitucionalidade do art. 26, §2º, III, da EC nº 103/2019.

O pedido de uniformização foi admitido pelo Gabinete de Admissibilidade do Paraná. Posteriormente, foi igualmente admitido pelo Ministro Presidente da Turma Nacional de Uniformização.

Na petição do Evento 14, o autor requereu a antecipação de tutela, indeferida monocraticamente por esta Relatoria, ante a ausência de perigo da demora ou de risco ao resultado útil do processo.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Como exposto, o autor ajuizou ação com o objetivo de ver o INSS condenado a conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, requerido em 27/11/2020, sem a incidência da regra de cálculo prevista no art. 26, §2º, III, da EC nº 103/2019, a qual reputa inconstitucional.



Data da Sessão: 15/02/2023
Pauta: 5

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

O benefício foi concedido judicialmente sob o regramento da EC nº 103/2019, cujo art. 26, §2º, III, prevê que seu cálculo “corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos”.

A pretensão revisional é fundamentada na tese de que o art. 26, §2º, III, da EC nº 103/109 é inconstitucional, por violar diversos princípios constitucionais, dentre os quais os da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao retrocesso social. Com este fundamento, busca ver afastada a incidência da regra, a fim de que sua aposentadoria por incapacidade permanente seja concedida, de modo a corresponder a 100% do salário-de-benefício.

A sentença julgou procedente o pedido autoral, sem reconhecer, contudo, a inconstitucionalidade do art. 26, §2º, III, da EC nº 103/2019, entendimento mantido pela 3ª Turma Recursal do Paraná.

A Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, contudo, reformando a sentença e o acórdão de origem, acolheu a alegação de inconstitucionalidade, julgando integralmente procedente o pedido autoral.

Como se observa, a questão em discussão no pedido de uniformização diz respeito ao direito do segurado cuja aposentadoria por incapacidade permanente foi concedida sob a vigência da EC nº 103/2019, de ter o seu benefício calculado em conformidade com as regras anteriores à sua edição.

Especificamente, discute-se a constitucionalidade do art. 26, §2º, III, da EC nº 103/2019, em razão da alegada violação de diversos princípios constitucionais, dentre os quais os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da isonomia e da vedação ao retrocesso social.

Inicialmente, destaco que no PEDILEF nº 0521830-35.2020.4.05.8100/CE, esta Turma Nacional decidiu pelo cancelamento da sua Súmula nº 86, de modo a autorizar o exame da constitucionalidade de atos normativos pela via incidental (controle difuso de constitucionalidade), nos termos do voto proferido pela Juíza Federal Susana Sbrogio Galia, nos seguintes termos:

“A partir destas premissas, tem-se que o ponto de corte à amplitude do controle difuso de constitucionalidade frente ao controle concentrado consiste em que:

(a) A questão que envolve exame de constitucionalidade não pode ser objeto principal da lide, devendo possuir apenas caráter incidental, de modo a demonstrar-se imprescindível para análise do mérito e fornecimento da prestação jurisdicional (objeto principal da lide);



Data da Sessão: 15/02/2023
Pauta: 5

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

(b) Pode ser reconhecida de ofício pelos juízes, mas nos tribunais deverá observar a reserva de plenário (art. 97 da CF/88);

(c) A análise da constitucionalidade deve ser indispensável para julgar a causa e restaurar o direito violado; e

(d) A matéria não pode ser objeto de exame pelo STF em controle concentrado da constitucionalidade ou repercussão geral.” (g.n.)

Da análise do recurso, restou demonstrada a divergência jurisprudencial, uma vez que a União trouxe paradigma da 2ª Turma Recursal de São Paulo, dentre outros, no qual se adotou entendimento no sentido de que o art. 26, §2º, III, da EC nº 103/2020 seria inconstitucional.

Diante da relevância do tema, entendo apropriado que a questão seja analisada por este Colegiado, sob o regime dos representativos de controvérsia, nos termos do que dispõe o art. 16 do Regimento Interno desta Turma Nacional.

Proponho, assim, a seguinte questão jurídica a ser dirimida no incidente: “*definir se os benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente, sob a vigência da EC nº 103/2019, devem ser concedidos ou revistos, de forma a se afastar a forma de cálculo prevista no art. 26, §2º, III, da EC nº 103/2019, ao argumento de que seria inconstitucional*”.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL** e de **AFETÁ-LO** como representativo da controvérsia, determinando que a Secretaria da Turma promova as diligências a que alude o artigo 16 do RITNU. É como voto.

Documento eletrônico assinado por **ODILON ROMANO NETO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000218983v3** e do código CRC **2d89feb2**.

5000742-54.2021.4.04.7016

900000218983 .V3 ORN.TNU© ORN.TNU



Data da Sessão: 15/02/2023
Pauta: 5
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5000742-54.2021.4.04.7016/PR

RELATOR: JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: LEOPOLDO VIEIRA DA SILVA

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. FORMA DE CÁLCULO. ART. 26, §2º, III, DA EC Nº 103/2019. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA: “DEFINIR SE OS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, SOB A VIGÊNCIA DA EC Nº 103/2019, DEVEM SER CONCEDIDOS OU REVISTOS, DE FORMA A SE AFASTAR A FORMA DE CÁLCULO PREVISTA NO ART. 26, §2º, III, DA EC Nº 103/2019, AO ARGUMENTO DE QUE SERIA INCONSTITUCIONAL”.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO e AFETÁ-LO como representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "definir se os benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente, sob a vigência da EC nº 103/2019, devem ser concedidos ou revistos, de forma a se afastar a forma de cálculo prevista no art. 26, §2º, III, da EC nº 103/2019, ao argumento de que seria inconstitucional".

Brasília, 15 de fevereiro de 2023.

Documento eletrônico assinado por **ODILON ROMANO NETO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php

5000742-54.2021.4.04.7016

900000218984.V5 ORN.TNU© VCL.TNU



Data da Sessão: 15/02/2023
Pauta: 5
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000218984v5** e do código CRC **6da3006f**.

5000742-54.2021.4.04.7016

900000218984 .V5 ORN.TNU© VCL.TNU